HOJA INFORMATIVA

UNA PUBLICACIÓN DE LA OFICINA DE ADMINISTRACIÓN
DE ALQUILERES DE LA DIVISIÓN DE VIVIENDA Y RENOVACIÓN
COMUNITARIA DEL ESTADO DE NEW YORK

N.° 20 Derechos especiales de las personas con discapacidades

Introducción - Derechos de las personas con discapacidades

La ley les otorga ciertas protecciones contra desalojos y exención de aumentos de alquiler a las personas con discapacidades que ocupan viviendas con alquiler regulado. Estas protecciones se describen a continuación.

Protecciones contra el desalojo para inquilinos con discapacidades

1. Un propietario no puede desalojar a un inquilino con discapacidades ni al cónyuge de un inquilino con discapacidades de apartamentos con alquiler estabilizado en la ciudad de Nueva York (NYC) con el fin de que el propietario pueda ocupar el apartamento, excepto si el propietario proporciona un apartamento equivalente o superior con un alquiler igual o más bajo, en un área cercana al apartamento actual del inquilino.

2. Un propietario no puede desalojar a un inquilino con discapacidades de apartamentos con alquiler estabilizado fuera de la ciudad de NY ni de apartamentos con alquiler controlado en cualquier lugar del estado con el fin de que el propietario pueda ocupar el apartamento.

Para los efectos de estas protecciones, las personas con discapacidades son inquilinos o cónyuges de inquilinos que tengan un impedimento causado por trastornos anatómicos, fisiológicos o psicológicos que pueda ser demostrado mediante técnicas de diagnóstico clínicas o de laboratorio que sean médicamente aceptables, que se espere que sea permanente, y que evite que el inquilino tenga un empleo sustancial y provechoso.

Protecciones contra el aumento de alquiler para inquilinos con discapacidades

Un inquilino puede solicitar una EXENCIÓN DE AUMENTOS DE ALQUILER POR DISCAPACIDAD (DISABILITY RENT INCREASE EXEMPTION, DRIE). Para ser elegible para una DRIE, el ingreso total del grupo familiar del inquilino no podrá superar el límite de ingresos establecido para acceder al programa, y deberá destinarse al pago del alquiler más de un tercio de esos ingresos. **A partir del 1 de julio de 2026, el límite de ingresos totales del grupo familiar para cumplir con los requisitos de elegibilidad para el DRIE no puede superar los $75,000. Los municipios deben aprobar una ley local para adoptar un aumento hasta un monto que no supere este límite.** El inquilino debe vivir en un apartamento con alquiler regulado y tiene que ser beneficiario (o exbeneficiario, como se describe más adelante) de alguno de los siguientes programas:

a. Seguro por Incapacidad del Seguro Social (Social Security Disability Insurance, SSDI) o Ingresos Suplementarios de Seguridad (Supplemental Security Income, SSI) de acuerdo con la Ley Federal del Seguro Social;

b. Pensión por discapacidad o beneficios de compensación por discapacidad proporcionados por el Departamento de Asuntos de Veteranos de los Estados Unidos, o

c. Beneficios para asistencia médica en los términos de la Ley Social del Estado de NY, y exbeneficiarios de SSDI o SSI.

Si un inquilino cumple los requisitos para este programa, dicho inquilino está exento de:

1. Futuros aumentos de alquiler según lineamientos, aumentos de alquiler base máximo, aumentos basados en adversidades económicas del propietario o mejoras de capital importantes. No obstante, el inquilino debe pagar el depósito de seguridad adicional que sería requerido como resultado de estos tipos de aumentos.

2. Reducciones de alquiler para conversiones eléctricas a medidores individuales aprobadas por la DHCR (medidores directos o secundarios), de acuerdo con las Enmiendas al Código de Alquileres de 2014 (RCA 2014). El costo de la electricidad sigue estando incluido en el alquiler hasta que el beneficiario de la DRIE deje el apartamento. No obstante, el propietario tiene permitido instalar equipo de conversión eléctrica en el apartamento cuando esté ocupado por el beneficiario de la DRIE.

DRIE en la ciudad de Nueva York

En la Ciudad de NY, el Departamento de Finanzas (Department of Finance, DOF) administra el programa DRIE.

Para fines de cumplir con los requisitos para la DRIE, los apartamentos con alquiler regulado incluyen a los apartamentos sujetos a estabilización de alquiler, a alquiler controlado, a las normas Mitchell-Lama, y a la División de Programas de Gestión Alternativa (Division of Alternative Management Programs, DAMP) del Departamento de Preservación y Desarrollo de Vivienda de la ciudad de Nueva York.

Para determinar el nivel de ingresos vigente para cumplir con los requisitos de elegibilidad y solicitar la DRIE, el inquilino de un apartamento con alquiler controlado o alquiler estabilizado de la ciudad de NY puede visitar nyc.gov o llamar al 311.

El solicitante con discapacidad debe ser mencionado en el contrato del apartamento con alquiler regulado o en cooperativa/condominio (si la hipoteca está o estuvo alguna vez asegurada a nivel federal, en los términos de la Sección 213 de la Ley Nacional de Vivienda).

Cuando un beneficiario actual deje la vivienda permanentemente, un familiar que permanezca en ella puede presentar una solicitud de transferencia para determinar si su elegibilidad continúa.

Los inquilinos de la Ciudad de Nueva York que reciban una DRIE pueden elegir una renovación de contrato por uno o dos años. También pueden trasladar esta exención de un apartamento a otro cuando se muden, si presentan la solicitud correspondiente a la Unidad de DRIE del Departamento de Finanzas.

El ingreso disponible total (de todos los miembros del hogar que residan en la vivienda donde el jefe de familia es una persona con discapacidad) de todo el año fiscal correspondiente no puede exceder el ingreso máximo para elegibilidad para beneficios de SSI según las leyes federales. Sin embargo, un aumento en los beneficios de SSI que entre en vigor después de la fecha de elegibilidad para los beneficios de la DRIE no se incluye en los ingresos disponibles acumulados.

DRIE - fuera de la ciudad de New York

En los condados fuera de la Ciudad de NY que son cubiertos por la Ley de Protección de Inquilinos ante Emergencias, la División de Vivienda y Renovación Comunitaria del Estado de Nueva York administra el programa DRIE. La DRIE es una opción local, y las comunidades tienen diferentes límites de ingresos para cumplir con los requisitos de elegibilidad y diferentes exenciones permitidas. Para determinar los límites de ingresos para cumplir con los requisitos de elegibilidad y las exenciones permitidas de los municipios que han adoptado la DRIE, consulte el Formulario RTP-13I del DHCR, Instrucciones para la solicitud de exención del aumento del alquiler para personas mayores o con una discapacidad.

Para solicitar una DRIE, el inquilino del apartamento con alquiler regulado debe leer las instrucciones y presentar el Formulario RTP-13A de la DHCR, la solicitud para adultos mayores o la Exención de Aumentos de Alquiler por Discapacidad en:

DHCR
District Rent Office
75 South Broadway
White Plains, New York 10601
(914) 948-4434
hcr.ny.gov

Los inquilinos que soliciten una DRIE están obligados a elegir una renovación de alquiler por dos años. Los propietarios reciben certificaciones para el pago de impuestos sobre bienes raíces. Cuando un beneficiario actual deje la vivienda permanentemente, un familiar que permanezca en ella puede presentar una solicitud de transferencia para determinar si su elegibilidad continúa.

A continuación se mencionan los municipios fuera de la Ciudad de Nueva York que tienen un programa DRIE.

Condado de Nassau

Pueblo de North Hempstead

Condado de Westchester

Poblado de Croton on Hudson
Poblado de Dobbs Ferry
Pueblo de Greenburgh
Poblado de Hastings on Hudson
Poblado de Irvington
Poblado de Mamaroneck
Ciudad de Mount Vernon
Ciudad de New Rochelle

Poblado de Ossining
Ciudad de Rye
Poblado de Sleepy Hollow
Ciudad de White Plains
Ciudad de Yonkers

Servicios de la DHCR

Las oficinas centrales de la Oficina de Administración de Alquileres en Gertz Plaza, 92-31 Union Hall Street, Jamaica, NY y las oficinas de alquileres en los distritos y condados son edificios totalmente accesibles, incluyendo las instalaciones sanitarias. Los miembros del personal de todas las oficinas de alquileres están disponibles para ayudar a personas con discapacidades visuales con los formularios y otros materiales impresos. Si se les da aviso con anticipación, los miembros del personal también pueden brindar asistencia a los inquilinos y propietarios con impedimentos auditivos o problemas serios de movilidad. Si una persona con problemas de audición es parte o testigo en una audiencia ante la División de Vivienda y Renovación Comunitaria (DHCR), la DHCR proporcionará un intérprete de lenguaje de señas para interpretar el procedimiento.

Fuentes:

Ley de Impuestos de Bienes Raíces, artículo 467-b
Ley de Estabilización de Alquileres de la Ciudad de Nueva York, artículo 26-509

Para obtener más información o asistencia, puede visitar la oficina de alquileres de su distrito.

Queens
92-31 Union Hall Street
6th Floor
Jamaica, NY 11433

Lower Manhattan
25 Beaver Street
New York, NY 10004

Brooklyn
55 Hanson Place
6th Floor
Brooklyn, NY 11217

Bronx
1 Fordham Plaza
4th Floor
Bronx, NY 10458

Upper Manhattan
163 W. 125th Street
5th Floor
New York, NY 10027

Westchester
75 South Broadway
3rd Floor
White Plains, NY 10601